

1500019-42.2022.8.26.0104

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Octavio Santos Antunes

Comarca: Cafelândia

Foro: Foro de Cafelândia

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 19/10/2022

... - Bairro Cantinho do Céu), pelo crime de tráfico de entorpecentes no dia 12/04/2022, em fatos apurados no processo nº 1500120-79.2022.8.26.0104, o que demonstra seu envolvimento com a vida do tráfico.

A intenção do tráfico ilícito de drogas restou deveras comprovada, em razão da natureza da droga apreendida e sua potencialidade lesiva (cocaína e crack), bem como ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE CAFELÂNDIA

Foro de Cafelândia

Vara Única

Avenida Dionisia Zucchi, 330, Cafelandia - SP - cep 16503-034

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500019-42.2022.8.26.0104 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500019-42.2022.8.26.0104

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

WILLIAM LUIZ CARDOSO e outro

Juiz de Direito: Dr. Octavio Santos Antunes

Vistos.

WILLIAM LUIZ CARDOSO e FÁBIO DE OLIVEIRA SANTOS, ambos qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, observando-se, ainda, o disposto na Lei n.º 8.072/1990 (crime equiparado a hediondo), porque, no dia 25 de janeiro de 2022, por volta das 08:12 horas, na rua Renato Bertoni, n.º 146, Cantinho do Céu, na cidade de Guarantã, nesta comarca de Cafelândia/SP, tinham em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de entrega e fornecimento a consumo de terceiros, 7 (sete) pedras de "crack" contendo o peso bruto de 7,79 gramas e 5 (cinco) pinos de cocaína contendo o peso bruto de 9,06 gramas, conforme laudo de constatação provisória de fls. 42/45. , tudo de acordo com a denúncia de fls. 87/88.

Auto de prisão em flagrante em relação a William Luiz Cardoso lavrado aos 25/01/2022. Por decisão proferida na mesma data, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 56/67). Mandado de prisão em desfavor de William Luiz Cardoso cumprido na mesma data (fls. 74/76).

Os acusados, devidamente notificados, apresentaram respostas preliminares, o réu William Luiz Cardoso às fls. 123/127 e o réu Fábio de Oliveira Santos às fls. 152/154. Por decisão datada de 31/03/2022, foi mantida a prisão preventiva do réu William Luiz Cardoso, recebida a denúncia e designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 164/166).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas de acusação Fabiano da Gama Primo e Maurício Costa Leão e, por fim, interrogados os réus William Luiz Cardoso e Fábio de Oliveira Santos, tudo pelo sistema audiovisual (fls.194).

A testemunha de acusação Maurício Costa Leão, policial militar, informou que foram acionados via COPOM, através de uma denúncia anônima, versando sobre comércio de entorpecentes no Bairro Cantinho do Céu, próximo a uma lixeira, tendo o denunciante informado as características dos indivíduos que realizavam o tráfico naquele local. Se dirigiram para o local informado, quando avistaram William e Fábio, indivíduos com as mesma características. No local detiveram somente William, porque Fábio conseguiu empreender fuga. Em revista pessoal no indivíduo William, localizaram a quantia de R\$ 49,50 (quarenta e nove reais e cinquenta centavos), em cédulas e moedas, além de 02 aparelhos celulares, estando um deles desligado e um outro ligado, porém, com o número IMEI raspado, sendo que William não soube explicar a origem dos referidos aparelhos. Efetuaram buscas na lixeira onde os indivíduos estavam quando foram avistados e, embaixo da lixeira, localizaram 07 porções de crack e 05 pinos de cocaína. Os dois acusados já eram conhecidos no meio policial pela prática de tráfico.

A testemunha de acusação Fabiano da Gama Primo, policial militar, informou que estavam em patrulhamento, quando o COPOM irradiou um alerta de que dois indivíduos estariam traficando no bairro Cantinho do Céu, próximo à lixeira, descrevendo suas características e vestes e informando que se tratavam de "Foguinho" e "Capeta". No local, encontraram dois indivíduos próximos à lixeira, os quais saíram em direções opostas. Conseguiram abordar o indivíduo William, com o qual, localizaram dois celulares e certa quantia em dinheiro no bolso. Indagado, ele disse que estaria ali de passagem. Fizeram buscas na lixeira, onde o declarante localizou as pedras de crack e os pinos de cocaína. O local é conhecido como ponto de tráfico. No dia da ocorrência, "Foguinho" se evadiu do local, mas em data posterior, foi preso por tráfico de entorpecentes por outra equipe policial. Não sabia que William era conhecido como "Capeta". Não se recorda quais foram as informações e características passadas pelo COPOM no dia da ocorrência, lembrando apenas dos dois apelidos dos indivíduos.

O acusado Fábio de Oliveira Santos, no interrogatório prestado, negou o crime. Disse que, no dia dos fatos, nem estava presente no local referido pelos policiais. Ficou sabendo dos fatos, quando o Oficial de Justiça foi notificá-lo. Até mesmo o outro rapaz envolvido, William, não o conhecia e nunca o tinha visto antes. É conhecido como "Foguinho". Não se recorda onde estava no dia dos fatos. Encontra-se preso preventivamente por tráfico de entorpecentes, forjado pelos policiais. Conhece apenas o policial Maurício.

O acusado William Luiz Cardoso, no interrogatório prestado, negou os fatos, dizendo que não estava junto com Fábio e que não possui nenhum apelido. No dia dos fatos, estava andando naquela região, pois tinha ido atrás de emprego, uma vez que no local estão sendo feitas 172 casas do CDHU. Como ainda estavam construindo as guias no bairro e informaram que as obras se iniciariam depois de dois meses, saiu de lá e voltava para casa, quando foi abordado pelos policiais, os quais alegavam que ele era o "Capeta". No dia, não tinha levado nenhum currículo na referida obra. Quando já estava na Delegacia, sua esposa chegou com seus documentos, momento em que o identificaram como William. Estava com dois aparelhos celulares em sua pochete, porque costuma comprar celulares avariados no aplicativo da OLX, trocar suas telas e vendê-los para ganhar algum dinheiro. Não conhece "Foguinho", identificado como Fábio Oliveira Santos.

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação dos réus nos termos da denúncia e das alegações finais (fls. 189/192). A Defesa do réu Fábio de Oliveira Santos, por sua vez, pugnou pela absolvição com fulcro no artigo 386, VII, do CPP, ou ainda, no caso de condenação, aplicação da pena no mínimo legal (fls. 196/200). Já a Defesa do réu William Luiz Cardoso, requereu sua absolvição com fulcro no artigo 386, V, do CPP, ou ainda, em caso de condenação, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o direito de apelar em liberdade, em caso de condenação (fls. 202/207).

Folhas de antecedentes atualizadas juntadas (fls.208/213 e 214/218), e certidão de

distribuições criminais juntadas (fls.219/221 e 222/226).

É o relatório. Fundamento e decido.

As alegações da defesa levantadas em sede de memoriais se entrosam com o mérito e serão apreciadas no momento oportuno.

No mais, a pretensão acusatória é procedente.

A materialidade do crime imputado aos acusados foi evidenciada pelas provas colhidas, em especial, pelo auto de prisão em flagrante (fls.01/03), boletim de ocorrência (fls. 10/12), auto de exibição e apreensão (fls. 14), laudo de constatação provisória (fls. 42/45), laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 103/105) e pelos depoimentos das testemunhas.

A autoria, por seu turno, encontra-se bem definida pelas próprias circunstâncias da abordagem policial, informadas em detalhes pelas testemunhas de acusação.

Os policiais que participaram da ocorrência foram uníssonos em seus depoimentos, relatando a dinâmica dos fatos, informando que foram acionados pelo COPOM, sobre denúncias recebidas, as quais davam conta de que dois indivíduos estariam traficando entorpecentes próximo à lixeira, no bairro conhecido por "Cantinho do Céu", sendo que se tratavam de "Foguinho" e "Capeta". Deslocaram até o referido local, quando se depararam com Fábio de Oliveira Santos, vulgo "Foguinho", que empreendeu fuga em direção à plantação de eucaliptos, e Willian Luis Cardoso, que saiu caminhando do local. Conseguiram abordar Willian e, em revista pessoal, com ele foram encontrados dois aparelhos celulares e a importância de R\$ 39,00 (trinta e nove reais) em notas e R\$ 10,50 (dez reais e cinquenta centavos) em moeda. Ao revistarem a lixeira onde os réus se encontravam quando foram visualizados pelos policiais, localizaram embaixo dela, na calçada, 07 pedras de crack e 05 pinos de cocaína.

Frise-se que a palavra dos policiais é digna de fé e não foi maculada pelos relatos frágeis dos interrogatórios dos réus. Não há qualquer prova, motivo ou indício de que os policiais tenham falseado a verdade no sentido de prejudica-los. De todo modo, na condição de simples usuários, não havia motivo para empreenderem fuga ao avistarem a aproximação dos policiais. O comportamento dos acusados, mais do que qualquer alucinação, denota que tinham razões para temer a prisão em flagrante. Por outro lado, as versões dos réus mostraram-se conflitantes e indignas de credibilidade.

O acusado Fábio de Oliveira Santos, que apesar de intimado, não havia comparecido para apresentar sua versão em solo policial, negou o crime dizendo que não estava presente no local referido pelos policiais, tendo ficado sabendo do ocorrido quando o Oficial de Justiça foi citá-lo. Sequer conhecia o outro rapaz envolvido e nunca o tinha visto antes. Contudo, não soube informar porque estaria próximo à "lixeira" no dia dos fatos, confirmando que é conhecido como "Foguinho".

Já o acusado William Luiz Cardoso, que em solo policial limitou-se a dizer que é usuário de maconha e que a droga apreendida não lhe pertencia, acrescentou que não estava junto com Fábio e, no dia dos fatos, passava pelo local porque tinha ido atrás de emprego, uma vez que nas redondezas estão sendo construídas casas do CDHU e pretendia trabalhar nas obras. Todavia, ao ser informado de que as obras ainda iriam demorar, saiu de lá e voltava para casa, quando foi abordado pelos policiais, os quais alegavam que ele era o "Capeta". Ocorre que não trazia consigo sequer uma impressão de seu currículo para entregar aos supostos empregadores. Não é crível que alguém que saia de casa para procurar emprego em uma obra pública e não leve consigo sequer uma cópia de seu currículo a fim de apresentar seu histórico profissional ao pretense empregador.

Importante lembrar que o acusado Fábio de Oliveira Santos, vulgo "Foguinho", já conhecido nos meios policiais pela prática do tráfico de entorpecentes, conseguiu fugir no momento da abordagem policial no dia dos fatos, mas foi preso em flagrante em circunstância semelhante, no mesmo ponto (Rua Renato Bertoni – Bairro Cantinho do Céu), pelo crime de tráfico de entorpecentes no dia 12/04/2022, em fatos apurados no processo nº 1500120-79.2022.8.26.0104, o que demonstra seu envolvimento com a vida do tráfico.

A intenção do tráfico ilícito de drogas restou deveras comprovada, em razão da natureza da droga apreendida e sua potencialidade lesiva (cocaína e crack), bem

como das circunstâncias da apreensão. Consoante ensina Guilherme de Souza Nucci, “para a correta tipificação da conduta, é fundamental que se verifiquem os elementos pertinentes à natureza da droga, sua quantidade, avaliação do local, condições gerais, circunstâncias que envolvem a ação e a prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (Leis penais e processuais penais comentadas. 2ª ed. São Paulo: RT, p. 307).

No mais, verifico não ser o caso de aplicação da figura prevista no § 4º, do art. 33 do mesmo diploma legal. Senão vejamos.

Willian Luiz Cardoso é reincidente, pois foi condenado nos autos do processo nº 0001808-57.2015.8.12.0017 da Vara Criminal de Nova Andradina/MS com trânsito em julgado em 01/02/2017 (excri nº 0000821-22.2019.8.26.0104 deste Juízo), processo no qual apurou-se que ele receberia a quantia de R\$ 900,00 (novecentos reais) para transportar um veículo do interior paulista até Dourados-MS, onde foi interceptado, valor acima do normal convencionado para um simples transporte, além de não saber de quem recebeu o veículo e para quem o entregaria, conforme se verifica na sentença proferida naquele processo (vide fls. 22/29 da Execução penal nº 0000821-22.2019.8.26.0104). Diante das circunstâncias daquele crime, em especial por ter sido surpreendido conduzindo veículo roubado em rota comumente utilizada para o tráfico interestadual de entorpecentes, há indícios de que há anos se encontra inserido no mundo do crime, praticando delitos relacionados ao tráfico de drogas. Quanto a Fábio de Oliveira Santos, este também é reincidente, pois foi condenado nos autos do processo nº 0001487-28.2016.8.26.0104 (excri nº 0000443-32.2020.8.26.0104) deste Juízo (fls. 278/280 e 283/284). E como já mencionado, em curto espaço de tempo, foi preso em flagrante no processo nº 1500120-79.2022.8.26.0104, pelo crime de tráfico de entorpecentes, exercido no mesmo ponto, demonstrando estar inserido na narcotraficância na cidade de Guarantã/SP, não sendo um mero iniciante nesta atividade.

Portanto, as circunstâncias que envolveram a flagrância delitiva, tais como: os tipos de entorpecentes, a forma como a droga estava acondicionada e circunstâncias do flagrante não deixam qualquer dúvida de que as substâncias apreendidas destinavam-se ao tráfico, nos termos do artigo 33 da Lei 11.343/06, não sendo o caso de absolvição por insuficiência de provas ou de desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei de Drogas.

Passo à dosimetria da pena:

I - Na primeira fase, atento ao art. 42 da Lei nº 11.343/06 e considerando o disposto no artigo 59 do Código Penal, o qual indica todos os parâmetros para a fixação da pena-base, levando-se em conta as circunstâncias do crime, em especial a natureza e o potencial lesivo da droga apreendida (crack e cocaína), fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

II - Na segunda fase, verifico que estão ausentes quaisquer circunstâncias atenuantes. Contudo, verifico a agravante da reincidência prevista no artigo 61, I, do Código Penal para ambos os réus, já que Willian Luiz Cardoso foi condenado pelo processo 0001808-57.2015.8.12.0017 da Vara Criminal de Nova Andradina/MS com trânsito em julgado em 01/02/2017 (excri nº 0000821-22.2019.8.26.0104 deste Juízo) (fls. 208/213 e 219/221); e o réu Fábio de Oliveira Santos foi condenado pelo processo 0001487-28.2016.8.26.0104 (excri nº 0000443-32.2020.8.26.0104) deste Juízo (fls. 278/280 e 283/284). Portanto, aumento suas penas em 1/6, fixando-as em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

III - Na terceira fase, ausentes causas modificadoras, torno definitivas as penas fixadas na fase anterior.

Quanto à redução prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, não há como aplicá-las, pelas razões já expostas na fundamentação.

Portanto, fixo as penas em definitivo em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, para cada um dos réus.

Atendendo ao critério do artigo 60 do Código Penal, estabeleço aos réus, para cada dia-multa valor equivalente a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (art. 49, §1º, do CP), em razão da ausência de informações

suficientes acerca das condições financeiras do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

Tratando-se de condenados reincidentes deverão os réus iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07. O histórico criminal de cada um deles indica que exercem a traficância de forma habitual, agindo com ousadia e total menosprezo pela lei, sendo necessário o encarceramento para obstar que continuem a traficar entorpecentes na cidade de Guarantã, sendo o regime fechado o único compatível para atender as finalidades de prevenção e repressão da pena. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por força do art. 44, caput, da Lei nº 11.343/06, bem como pelo fato de que não estão preenchidos os requisitos objetivos do art. 44 do CP.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réus WILLIAN LUIZ CARDOSO e FABIO DE OLIVEIRA SANTOS, ambos qualificados nos autos, pela prática descrita no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Diante da inexistência de elementos que permitam estimar os danos causados pela infração, deixo de fixar valor mínimo para a reparação dos danos, a que alude o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.

Indefiro aos acusados o direito de recorrer em liberdade.

Em relação ao réu Willian Luiz Cardoso, eis que respondeu preso ao processo e permanecem as circunstâncias que autorizaram a manutenção de sua custódia cautelar. Ademais, não há elementos para formar a convicção de que atenderia ao futuro chamado judicial se fosse, agora, colocado em liberdade, mormente após a condenação. Destarte, a manutenção da custódia faz-se necessária para aplicação da lei penal e assegurar a manutenção da ordem pública, que ficaria visivelmente abalada caso fosse colocado em liberdade. Ressalto que estão presentes todas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva de Willian às fls. 65/67. Recomende-se, pois, o réu Willian Luiz Cardoso no estabelecimento prisional em que se encontra.

Em relação ao réu Fábio de Oliveira Santos, ainda que, na data dos fatos (25/01/2022) tenha conseguido se evadir, novamente, no dia 13/04/2021 foi preso em flagrante quando traficava no mesmo ponto, já conhecido no meio policial (fatos apurados no processo nº 1500120-79.2022.8.26.0104), demonstrando estar inserido na narcotraficância na pequena cidade de Guarantã e ser responsável pelo ponto de venda de drogas localizado próximo à lixeira da Rua Renato Bertoni. Há, portanto, a necessidade de garantir a ordem pública, impedindo-o de continuar na prática delitiva. Assim, nego ao réu Fábio de Oliveira Santos o direito de recorrer em liberdade e decreto sua prisão preventiva. Expeça-se o competente mandado de prisão.

Inaplicável o art. 387, § 2º do Diploma Processual Penal, porquanto inexistentes nos autos quaisquer informações hábeis a respaldar não só a real situação processual dos acusados, como um todo, mas também o requisito subjetivo indispensável à estipulação de regime diverso do ora imposto, já que se trata, de maneira oblíqua, de verdadeira e inoportuna progressão, bem como tratar-se de matéria afeta à execução criminal, sede natural para análise dos requisitos exigidos pela lei.

Custas pelos réus, na forma da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do § 9º, do art. 4º (100 UFESPs), observada eventual gratuidade, que ora defiro aos réus.

Nos termos do artigo 91, inciso II, alínea b, do Código Penal, declaro perdidos os bens apreendidos em favor da União. Constitui efeito da condenação a perda, em favor da União, do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que consista em proveito auferido pelo agente com a prática do ato criminoso. Certificado o trânsito em julgado, façam-se os autos conclusos para as deliberações necessárias. Verifico que já houve a autorização para destruição da droga apreendida (fls. 67). Após o trânsito em julgado, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial

da serventia, comunicando-se ao IIRGD; oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente, encaminhe-se ao SENAD a relação dos bens declarados perdidos para fins de sua destinação, em cumprimento ao art. 63, § 4º, da Lei nº 11.343/06;  
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.  
Cafelândia, 18 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA